

呼和浩特市预算审查监督条例

(2005年12月23日呼和浩特市第十二届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 2006年4月1日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 预算的初步审查
- 第三章 预算执行的监督
- 第四章 预算调整的审查和批准
- 第五章 决算的审查和批准
- 第六章 法律责任
- 第七章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了加强对财政预算的监督,规范财政预算行为,提高预算管理水平,充分发挥预算在促进国民经济和社会发

中的作用，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于全市总预算和市本级预算的初步审查、监督，决算及预算调整的初步审查和监督。

第三条 市人大常委会监督全市总预算和市本级预算的执行，审查和批准市本级预算的调整方案；审查和批准市本级决算；撤销市人民政府或者下一级人大及其常委会关于预算、决算的不适当的决定、命令和决议。

第四条 市人民代表大会财政经济委员会（以下简称财经委员会）在市人大及其常委会的领导下，承担市本级预算草案、决算草案、预算调整方案的初步审查和监督预算执行的具体工作。

财经委员会履行以上规定的职责时，可以邀请有关专家参加。

第五条 市人民政府应当科学编制预算草案和部门预算，细化预算。坚持先有预算，后有支出的原则，严格执行经批准的预算，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

第二章 预算的初步审查

第六条 市财政部门应当在市人民代表大会会议举行的 30 日前，将全市总预算和市本级预算草案提交财经委员会，财经委员会应当召开全体会议，对预算草案进行初步审查，提出初

审报告，提交市人民代表大会审议。

市财政部门负责人应当到会对预算草案的内容进行说明，回答询问。

第七条 市财政部门应当在财经委员会召开初步审查预算草案会议 10 日前，提供下列材料：

- （一）国家、自治区关于编制预算的要求和有关文件；
- （二）上一年度预算执行情况和本年度预算安排的说明；
- （三）科目列到类、重要的列到款的一般预算收支总表和基金预算表；
- （四）市本级预算单位的部门预算草案；
- （五）初步审查需要的其他材料。

第八条 财经委员会对市本级预算草案进行初步审查的主要内容有：

- （一）预算安排是否符合有关法律、法规和财政经济政策；
- （二）预算安排是否符合本市经济和社会发展的实际情况；
- （三）预算安排是否真实、完整、合理，应当纳入预算的收入是否全部纳入预算；预算支出是否保证了政府公共支出的基本需要，是否坚持量入为出、收支平衡的原则；
- （四）群众关心的重大事项在预算中的安排情况；
- （五）非税收入的安排情况；
- （六）为实现预算拟采取的措施是否可行；
- （七）其他重要事项。

第九条 市人民政府向市人民代表大会提交的预算草案，应当包括以下内容：

- （一）预算编制依据及有关说明；
- （二）预算收支总表；
- （三）完成预算任务所采取的措施；
- （四）审查、批准预算所需的其他资料。

第三章 预算执行的监督

第十条 经市人民代表大会批准的预算由市人民政府组织执行，具体工作由市财政部门负责。

预算年度开始后，市人民代表大会批准预算前，市人民政府可以先按照上一年度同期预算支出数额安排支出。预算批准后，按照批准的预算执行。

第十一条 市人民代表大会批准预算后，市财政部门应当自批准之日起 30 日内，批复市本级各部门预算。市本级各部门应当自市财政部门批复本部门预算之日起 15 日内，批复所属各单位预算。

市财政部门应当按照预算拨款的原则及时、足额拨付预算资金。

第十二条 市人大常委会对预算执行情况监督的主要内容有：

- (一) 执行市人民代表大会批准的预算决议的情况;
- (二) 预算收入和支出的情况;
- (三) 市本级各部门预算执行情况;
- (四) 各类转移支付情况;
- (五) 非税收入的征收、使用情况;
- (六) 按照批准的年度预算向市本级各部门批复预算和资金拨付的情况;
- (七) 上年结余资金使用情况;
- (八) 超收收入的安排使用情况;
- (九) 法律、法规规定的支出项目和财政性资金投入的重大建设项目的预算执行情况;
- (十) 实现预算采取的各项措施落实情况;
- (十一) 预算执行中发生的其他重大事项。

第十三条 市人民政府应当在每年第三季度向市人大常委会报告上半年预算执行情况。财经委员会应当对上半年预算执行情况进行初步审查,提出初审报告,提交市人大常委会审议。

第十四条 财经委员会根据主任会议的决定,对预算执行中的重大问题,可以通过组织听证会、查阅会计账目有关资料等形式进行调查,并向主任会议报告调查结果。主任会议认为必要时,可以将调查结果提请市人大常委会审议。市人大常委会可以根据调查结果作出相应决议。

市人民政府有关部门、单位和个人应当积极协助、配合调

查，如实反映情况，提供调查所需的资料。

第十五条 市人民政府应当每年向本级人大常委会提出审计机关对预算执行和其他财政收支的审计工作报告。日常审计工作中发现预算执行中的重大问题，应当向财经委员会通报。

第十六条 在预算执行过程中，主任会议认为必要时，可以要求市审计部门进行专项审计并报告其结果。经主任会议决定，可以将专项审计结果提请市人大常委会审议。

第四章 预算调整的审查和批准

第十七条 市本级预算因特殊情况需要部分调整时，市人民政府应当编制预算调整草案，提请市人大常委会审查和批准。

有下列情形之一的，属于预算调整：

（一）因国家、自治区或者市人民政府政策调整，需要减少收入或者增加支出的；

（二）新增重大建设项目，需要增加支出的；

（三）市人民代表大会批准的预算决议中的预算支出项目需要调整的。

第十八条 在市人大常委会举行会议 20 日前，市财政部门应当将预算调整的初步方案，包括调整前后的预算收支对照表和平衡表、调整的依据及说明，提交财经委员会初步审查。财经委员会提出初审报告后，提交市人大常委会审议。遇有严重

自然灾害及其他特殊情况的，可以先执行后报告。

第五章 决算的审查和批准

第十九条 预算年度结束后，市人民政府应当及时编制市本级决算草案，提请市人大常委会审查批准。

第二十条 市人民政府根据市人民代表大会批准的预算编制市本级决算草案，真实、准确、完整地反映预算执行的结果，不得隐瞒或者虚列收入、支出，对于变化较大的和超预算支出应当作出说明。

第二十一条 市审计部门应当按照真实、合法和效益的要求，对市本级各部门的决算进行审计，并提出审计工作报告。

市审计部门应当建立健全部门决算的审签制度和对社会的公布制度。

第二十二条 在市本级预算执行过程中，需要动用超收收入追加支出时，应当优先用于农业、教育、科技、社会保障等重点领域和其他必要的支出。市人民政府应当编制预计超收收入使用方案，并向市人大常委会报告。市人民政府在当年决算草案报告中应当就预算超收收入的使用情况向市人民代表大会作出说明。

第二十三条 市人大常委会对市本级决算草案审查的主要内容有：

- (一) 编制决算草案是否符合有关法律、法规的规定;
- (二) 预算年度收支完成情况;
- (三) 重点项目支出和资金使用效益情况;
- (四) 转移支付和政府采购执行情况;
- (五) 超收收入的使用情况;
- (六) 预算结余、结转情况;
- (七) 非税收入的使用情况;
- (八) 审计工作报告所提出的预算执行中存在问题的整改情况。

第二十四条 市财政部门、审计部门在市人大常委会审查和批准市本级决算 20 日前, 将决算草案、审计工作报告提交财经委员会。

财经委员会应当召开全体会议, 听取决算草案报告、审计工作报告, 对决算草案进行初步审查, 提出初审报告, 提交市人大常委会审议。市财政部门、审计部门的负责人应当到会对决算草案、审计工作报告的主要内容进行说明, 并回答询问。

财经委员会可以就决算草案中的有关问题听取有关部门的情况汇报。

第二十五条 市人大常委会审查和批准决算时, 应当听取并审议市人民政府关于决算草案的报告、审计工作报告, 根据审议情况对决算作出决议。

第二十六条 市财政部门自决算批准之日起 20 日内, 批复

市本级各部门决算，并及时向财经委员会报告批复情况。 市人民政府自市本级决算批准之日起 30 日内，将市本级决算及各旗县区人民政府上报备案的决算汇总，报市人大常委会备案。

第六章 法律责任

第二十七条 违反本条例规定，有下列行为之一的，市人民政府及其有关部门应当进行纠正。拒不纠正的，依照有关法律法规进行处理。

- （一）不依法如实编报预算草案、决算草案，弄虚作假的；
- （二）不按照规定程序报送或者提交预算草案、决算草案、预算调整方案草案、审计工作报告以及相关资料的；
- （三）违反市人大及其常委会关于预算、决算、预算调整的决议或者决定的；
- （四）将财政性资金截留或者挪作他用的；
- （五）对审计工作报告提出的问题不予纠正的；
- （六）不及时研究处理并答复市人大代表或者市人大常委会组成人员就预算、决算提出的询问或者质询的。

第二十八条 违反本条例规定，给本行政区域国民经济和社会事业造成重大损失的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第二十九条 旗县区人大常委会对本级预算的审查监督，可以参照本条例执行。

第三十条 本条例自公布之日起施行。